“11.26”一般道路交通事故调查报告

2021年11月26日8时56分许，德庆县国道160公里180米路段发生一起一般道路交通事故，事故造成2人死亡，造成直接经济损失约5000元。

事故发生后，副县长、公安局长作出批示，要求有关部门协调做好疏导交通、现场处置等工作，尽快查明事故原因，吸取教训，迅速排查交通安全隐患切实加强道路安全管理，预防和减少道路事故发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引〉的通知》粤安监〔2017〕155号规定，经县公安局交警大队初步调查确认“11·26”一般道路交通事故符合《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》第五条第一款第（二）项相关规定要求,根据《肇庆市道路交通安全工作责任追究办法》第二十五条第二款的规定，经县人民政府授权，县道路交通安全工作联席会议办公室成立了由县公安局牵头，县应急管理局、交通运输局、公路事务中心、镇政府等多个单位派员组成的“11.26”一般道路交通事故调查组（以下简称“调查组”），依法对该事故按照有关规定组织开展深度调查工作。

事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，围绕“人、车、路、企、救”等要素对相关单位和企业开展调查，

查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

2021年11月26日08时56分许，何某驾驶粤****0重型仓栅式货车（核载14500kg实载3855kg）沿国道东往西方向行驶至160公里180米路段时与从其行驶方向前方右侧村路口右转驶入国道由莫某驾驶（搭载李某（男）、李某）的无号牌二轮摩托车发生碰撞，造成两车损坏、李某受伤、莫某当场死亡、李某（男）受伤经送医院抢救无效于当天死亡的道路交通事故。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本信息

事故发生的车辆为粤****0重型仓栅式货车，检验有效期至2022年11月；保险有效；2022年10月，使用性质：货车，机动车所有人为：某汽车运输有限公司。无超载行为。

经核查，肇事货车为2轴车辆，经称重车货总重为13.66吨，核载24吨；肇事货车能够按照相关规定和标准按照卫星定位系统且运行正常，行车记录仪运行正常；肇事货车近三年发生交通事故0宗，交通违法行为38宗均已处理。

（二）事故有关车辆驾驶人情况

1.事故发生时肇事司机：何某，男，驾驶证号：4**********15，准驾车型B2，初次领证：2006-3-6，有效期至2022-3-6，累计积分：0分，当前状态：正常。持有有效经营性道路货运从业人员从业资格证。

经核查，何某近三年共发生交通事故0宗，交通违法行为32宗均已处理。

经检验，无酒后驾驶及毒驾行为。

2.莫某，女，汉族，身份证号：4**********21，经查询：其准驾车型为E的驾驶证当前状态为注销，发生事故时驾驶无号牌二轮摩托车机动车所有人：李某，无保险。

经检验，无酒后驾驶及毒驾行为。

（三）事故现场情况

1.天气情况

事故时间为2021年11月26日08时56分，该时间段事发路段为晴天，路面干燥。

2.事故路段情况

现场位于国道160公里180米路段，国道为双向四车道呈东西走向，路面施划有分道标线，道路中间设置有分隔带，事发路段的村路口路中间有缺口。国道东往西到村路口前有十字交叉路口标志牌村路口进入国道前地面施划有减速带、路口处有停车让行标志牌。该段道路大车限速70公里每小时，小车90公里每小时。

（四）涉事单位有关情况

1.涉事企业情况：某汽车运输有限公司，营业执照统一社会信用代码：914*******72945J。法定代表人：李某，成立日期：2014 年 12 月 14 日，营业期限：长期，经营范围：道路运输业。持有《道路运输经营许可证》，证件有效期至 2021 年 12 月 25 日，经营范围：普通货运。公司名下共有约 150 台运输车辆。

2.事故车辆及驾驶员历史违法记录处理情况

经核实，何某近三年共发生交通事故 0 宗，交通违法行为 32 宗均已处理。肇事货车近三年发生交通事故 0 宗，交通违法行为 32 宗均已处理。

3.肇事车辆动态监控装置运行管理情况

肇事车辆有安装行车记录仪及 GPS 定位系统，运行正常，XX 市 XX 汽车运输有限公司配置有专职监控人员，且委托北斗壹安科技有限公司分公司利用智能监控平台监管车辆动态管理。

4、电子监控技术设备记录情况

经鉴定，事发前粤****0 重型仓栅式货车的行驶速度为 64km/--71km/未超速。

5、车辆技术检验鉴定情况

经聘请汽车修理厂检验，肇事货车右大灯、小灯、右转向灯撞击丢失，前制动拖痕不均称、单边，方向制动杆严重松旷，车辆检验不合格。

三、事故应急处理及其评估情况

事故发生后，何某立即向110报警，2022年11月26日8时58分，县公安局指挥中心接到事故报警。9时15分，公安、应急、医疗机构、镇政府等有关部门、单位陆续赶到事故现场开展处置救援工作，县主要领导和分管领导也及时赶赴事故现场指挥救援。县政府成立了现场处置组、综合协调组、善后处置组等工作组，全力做好事故应急处理工作。

经评估，通过各级领导重视、部门配合，应急救援处置工作紧张有序开展，伤者得到及时救治，交通秩序稳定，本次事故救援工作处置及时、妥当，措施得力，效果明显，本次应急处置评价为良好等次。

四、事故原因

莫某未依法取得机动车驾驶证驾驶未经公安机关交通管理部门登记的机动车上道路行驶，违反规定搭载未满十二周岁的未成年人,载人超过核定人数，不按规定戴安全头盔，在驶入道路借道通行时，没有让在道路内正常行驶的车辆优先通行，是造成此事故的主要原因。何某驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，在途经容易发生危险的路口路段时没有降低行驶速度，未按操作规范安全驾驶，是造成此事故的次要原因。

五、事故性质

经事故调查小组调查认为，县“11·26”为一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

六、相关单位责任倒查

经调查，相关职能部门能够严格落实道路交通工作职责，确实履行相关安全管理工作和党委、政府有关工作部署，未发现有失职失责行为。

七、事故暴露出的问题

（一）货运企业对安全生产隐患排查治理排查不到位。某汽车运输有限公司名下的肇事车辆近三年共发生了 38 起交通违法行为、聘请的肇事司机近三年发生了交通违法行为 32 起，肇事车辆所有人某汽车运输有限公司，对公司名下事故车辆的隐患排查治理责任未落实到位，未发现并及时消除登记在公司名下事故车辆及驾驶员存在的安全隐患。

（二）驾驶员安全意识不强。肇事司机驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，在途经容易发生危险的路口路段时没有降低行驶速度，未按操作规范安全驾驶，导致事故发生有一定的过错。

八、有关处理建议

（一）某汽车运输有限公司未按规定落实安全隐患排查。经查实，某汽车运输有限公司未采取有效的技术及管理措施及时发现和消除生产事故隐患，建议 XX 市 XX 区交通运输局按照的相关法规对涉事企业某汽车运输有限公司进行依法处罚。

（二）建议该汽车运输有限公司对公司相关负责安全管理的人员作出处理。

（三）建议交通运输局对该汽车运输有限公司相关负责人进行约谈。

九、防范整改措施建议

（一）属地政府、交警中队加强对重点区域和人员的道路交通安全宣传。

（二）属地政府进一步完善平安村口建设。

（三）县交警部门加大对农村地区摩电违法行为治理力度。

“11·26”一般道路交通事故调查组（代章）

2022年3月26日